

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עפיו עבד

6104/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – הרחבת העילות למניעת השתתפות בבחירות)

1. תיקון סעיף 7א בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 7א(א), בסופו יבוא :

"(4) האשמת מדינת ישראל ברצח חפים מפשע בזמן מלחמה."

דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) מדינת ישראל חוותה את אחד הימים הקשים והכואבים מאז היווסדה – טבח, אונס, חטיפה ופציעה של אלפי ישראלים על ידי מחבלי חמאס. יחד עם זאת, פעולות חמאס זכו לאהדה רבה בקרב רבים מתושבי עזה. בעקבות הטבח יצאה ישראל למלחמת חרבות ברזל במטרה מוצהרת להחזיר את החטופים ולהשמיד את שלטון חמאס. במלחמה זו ישראל פועלת במשך חודשים רבים כדי למגר את הטרור מרצועת עזה, תוך ניסיון להימנע, ככל הניתן, מפגיעה בבלתי מעורבים.

בתקופה כזו קיימת חשיבות מרבית לסולידריות ולשמירה על זכויותיהם של החיילים, האזרחים והחטופים שעדיין בעזה ויש לראות בחומרה כל סיוע לאויב ולליבוי האנטישמיות. ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה כי יהיו נציגים בכנסת אשר מוסיפים שמן למדורת האנטישמיות ומאשימים את מדינת ישראל בהריגת חפים מפשע וביצוע פשעי מלחמה.

לפיכך מוצע להוסיף בגדר העילות שעל בסיסן ניתן לפסול מועמדים ורשימות מלהתמודד לכנסת, עילה נוספת של האשמת מדינת ישראל ברצח חפים מפשע בזמן מלחמה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.